



Nr. 556 Niederschrift des Ministerialrats Wienstein über die Innenministerkonferenz im Reichsministerium des Innern am 17. November 1931, 11 Uhr

R 43 I/2701a, Bl. 258–260

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

zu a: Uniformverbot:

zu b und c: Parteiverbot. Verbot von Nebenorganisationen der Parteien.

zu d: Verschärfung gesetzlicher Bestimmungen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen usw.:

zu e: Zersetzung von Schupo und Reichswehr:

Die Sitzung wurde durch Reichsminister *Dr. Groener* eröffnet und geleitet ¹. In seinen einleitenden Ausführungen wies Reichsminister Groener insbesondere auf die Notwendigkeit hin, die Terror- und Mordseuche, welche zu einer Kulturschande für Deutschland geworden sei, aufs schärfste zu bekämpfen ². Er führte ferner aus, daß ihm soeben Material Hitlers zugeleitet worden sei, welches Gewalttaten gegen Nationalsozialisten behandle ³. Der Herr Reichspräsident habe ihn (Groener) gebeten, dieses Material sehr sorgfältig zu prüfen. Er werde das Material den Ländern übersenden. Besonders sorgfältig sei auch die Zersetzungstätigkeit von Reichswehr und Schupo zu beobachten. In der dann folgenden Aussprache ergriffen sämtliche Innenminister der Länder das Wort. Nur Mecklenburg-Schwerin war durch einen Beamten, Ministerialdirektor Schlettwein, vertreten. Es wurden insbesondere folgende Punkte erörtert:

- a)
Uniformverbot,
- b)
Parteiverbot,
- c)
Verbot von Nebenorganisationen der Parteien,
- d)

¹ Vgl. auch das Protokoll aus den Akten des RIMin., abgedruckt bei Schulz, Staat und NSDAP, Dok. Nr. 41b.

² Die Rede Groeners, teils handschriftlich, teils maschinenschriftlich, ist im Nachl. Groener N 46/152 überliefert. Druck bei Schulz, Staat und NSDAP, Dok. Nr. 41b.

³ Das Material ist in den Akten der Rkei nicht überliefert. Eine Abschrift von Hitlers Schreiben vom 14.11.31 befindet sich in NS 26/306, gedruckt bei Schulz, Staat und NSDAP, Dok. Nr. 40. Bereits am 22.9.31 hatte der Vors. der RT-Fraktion der NSDAP Frick in einem Telegramm beim RK protestiert: „Mordtaten bewaffneter Marxisten gegen waffenlose Nationalsozialisten häufen sich erschreckend. Sühne erfolgt regelmäßig nicht. Im Rechtsstaat trägt Regierung letzte Verantwortung für Sicherheit der Volksgenossen. Wir erklären daher, daß wir für ungenügenden Schutz unserer Parteigenossen die Mitglieder gegenwärtiger Regierung verantwortlich machen und gegebenenfalls zur Verantwortung ziehen werden“ (R 43 I/2701a, Bl. 25).

Verschärfung gesetzlicher Bestimmungen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen usw.,
– e)

Zersetzung von Schupo und Reichswehr.

zu a: Uniformverbot:

Fast alle Vertreter der Länder regten ein generelles Uniformverbot für Organisationen durch das Reich an, so daß nur noch Reichswehr und Schupo Uniform tragen können ⁴. Diesen Wunsch äußerten die Vertreter Sachsens, Württembergs, Badens ⁵, Hessens, Mecklenburg-Schwerins und Anhalts. Der Preußische Innenminister nahm zu diesem Punkt ⁶ nicht Stellung. Der Bayerische Innenminister führte aus, daß Bayern bereits ein Uniformverbot erlassen habe, der Erlaß im übrigen Sache der Länder sei. Der Braunschweigische Innenminister bezeichnete ein Uniformverbot als nicht richtig.

zu b und c: Parteiverbot. Verbot von Nebenorganisationen der Parteien.

Der Bayerische Innenminister führte aus, daß die Bevölkerung eine Auflösung der Kommunistischen Partei erwarte und die Auflösung sicherlich zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen werde. Auf jeden Fall müßten die Nebenorganisationen der Kommunistischen Partei, wie die Rote Hilfe, die Internationale Arbeiterhilfe und die Allgemeine Gewerkschaftsopposition (AGO) für das ganze Reich verboten werden. Der Württembergische Innenminister bezeichnete ein Verbot der KPD als falsch, jedoch ein Verbot der Nebenorganisationen der KPD als notwendig.

In letzterem Sinne äußerten sich noch die Innenminister Sachsens, Badens und Hessens.

zu d: Verschärfung gesetzlicher Bestimmungen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen usw.:

Angeregt wurde u. a. vom Bayerischen Innenminister eine Abänderung des § 116 StGB, wonach Bestrafung wegen Auflaufs erst dann möglich ist, wenn einer der Versammelten nach der dritten Aufforderung des zuständigen Beamten sich nicht entfernt ⁷. Hier müsse einmalige Aufforderung genügen.

Der Sächsische Innenminister wünschte schärfere Strafvorschriften in dem Gesetz vom 18. März 1931 ⁸ gegen Waffenmißbrauch. Er bezeichnete es ferner als erwägenswert, die politischen Parteien für die Schäden verantwortlich zu machen, die deren nachweisbare Anhänger anrichteten. Gewisse Bedenken gegen eine derartige Vorschrift gab der Sächsische Innenminister selber zu.

⁴ Vgl. dazu Dok. Nr. 593, Anm. 2.

⁵ Vgl. dazu Dok. Nr. 236.

⁶ Gestrichen im Vermerk wurde die in Klammern gesetzte Wertung: „(vielleicht absichtlich wegen des Reichsbanners)“.

⁷ § 116 StGB lautet: „[Auflauf.] I. Wird eine auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen versammelte Menschenmenge von dem zuständigen Beamten oder Befehlshaber der bewaffneten Macht aufgefordert, sich zu entfernen, so wird jeder der Versammelten, welcher nach der dritten Aufforderung sich nicht entfernt, wegen Auflaufs mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bestraft.

II. Ist bei einem Aufлаufe gegen die Beamten oder die bewaffnete Macht mit vereinten Kräften tätlicher Widerstand geleistet oder Gewalt verübt worden, so treten gegen diejenigen, welche an den Handlungen teilgenommen haben, die Strafen des Aufruhrs ein.“

⁸ Gemeint ist offensichtlich § 5 der NotVo. zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28.3.31: „Wer eine Schußwaffe unbefugt führt und eine Gewalttätigkeit mit ihr gegen einen anderen begeht oder ihm androht, wird, soweit nicht die Tat nach anderen Vorschriften mit einer höheren Strafe bedroht ist, mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft; daneben kann auf Geldstrafe erkannt werden“ (RGBl. 1931 I, S. 79). Vgl. auch Dok. 235 und Dok. Nr. 257.

Die meisten Innenminister neigten jedoch der Auffassung zu, daß die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung des Terrors ausreichten und nur energisch angewendet werden müßten⁹.

zu e: Zersetzung von Schupo und Reichswehr:

Reichsminister Dr. Groener teilte mit, daß er eine rücksichtslose Bekämpfung der Zersetzungstätigkeit in Schupo und Reichswehr, die nach seinen Beobachtungen fast durchweg von der KPD ausgehe, für notwendig halte. In der Reichswehr werde die Zersetzungstätigkeit brutal bekämpft.

Der Preußische Minister des Innern erklärte, daß er eine Zentrale zur Bekämpfung der Zersetzungstätigkeit in Schupo und Reichswehr schaffen werde¹⁰. Auch er gab zu, daß die Zersetzungstätigkeit fast ausschließlich von der KPD ausgehe. Die Nationalsozialisten widmeten sich mehr den Beamten. Sie führten über jeden Beamten nach Möglichkeit Kartotheken und vermerkten hier insbesondere die Einstellung des betreffenden Beamten zum Nationalsozialismus. Zum Beweis hierfür verlas der Preußische Innenminister das Schreiben einer Ortsgruppe der NSDAP in Schweidnitz über den dortigen, inzwischen nach Lauenburg versetzten Leiter des Finanzamts an die Lauenburger Ortsgruppe der NSDAP. In dem Schreiben wurde besonders hervorgehoben, daß der betreffende Regierungsrat Vorsitzender der Ortsgruppe der Deutschen Volkspartei in Schweidnitz gewesen sei und den Nationalsozialismus in boshafter Weise bekämpft habe.

Der Reichsminister des Innern führte zum Schluß der Sitzung Folgendes aus:

Er müsse sich alle Schritte vorbehalten. Er nehme an, daß die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung des politischen Terrors ausreichten. Der Erlaß neuer Notverordnungen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen müsse in der nächsten Zeit nach seiner Auffassung vermieden werden.

Sodann wurde noch kurz die Frage der Erklärung des Totensonntags zum Gedenktag für die Opfer des Weltkriegs berührt. Der Preußische Minister des Innern teilte mit, daß das Preußische Staatsministerium die Beschlußfassung hierüber zurückgestellt habe und das Reich nunmehr die Initiative in dieser Angelegenheit ergreifen müsse. Exzellenz Groener sagte das zu¹¹.

Wienstein

⁹ Vgl. dagegen Dok. Nr. 588, P. 1.

¹⁰ Mit dem Erlaß des PrIM vom 11.11.31 wurde im Landeskriminal-Polizeiamt beim Polizeipräsidium Berlin eine Zentralstelle zur Beobachtung und Bekämpfung der Zersetzung in der Reichswehr geschaffen: R 58/1238; der Erlaß ist auszugsweise gedruckt in: Chr. Graf, Politische Polizei, S. 405–406.

¹¹ Die Pr. Reg. wollte den Totensonntag zum Gedenktag für die Opfer des Krieges erklären, weshalb RIM Groener diese Frage in der Innenministerkonferenz erörtern wollte (Rundschreiben vom 14.11.31 in R 43 I/712, Bl. 141–142). Der RK schrieb wegen einer reichseinheitlichen Regelung am 16.11.31 an den Pr. MinPräs. Braun (Entw. in R 43 I/712, Bl. 146, die pr. Stellungnahme a.a.O., Bl. 147–157). Am 23.11.31 setzte sich der PrIM Severing in einem Schnellbrief noch einmal für den Totensonntag als Gedenktag für die Toten des Weltkrieges ein. Severing verwies darauf, daß bereits durch eine Kabinettsordre König Friedrich Wilhelm III. vom 17. November 1816 der Totensonntag zum Gedenktag an die Opfer der Freiheitskriege bestimmt worden sei; auch der Toten der späteren Kriege sei stets in Verbindung mit dem Totensonntag gedacht worden. Die Tatsache, daß ein evangelischer Feiertag zum nationalen Volkstrauertag bestimmt werde, gebe keinen Anlaß zu konfessionellem Zwist. Dagegen wandte sich Severing entschieden gegen die Absicht, den Sonntag Reminiscere zum Trauertag zu erklären (Schreiben an den RIM, in Abschrift an den RK in R 43 I/712, Bl. 162–166).

RIM Groener lud mit Rundschreiben vom 14.12.31 die IMM zu einer Sitzung ein über die Festlegung des Volkstrauertags auf den Sonntag Reminiscere oder auf den Totensonntag (R 43 I/712, Bl. 168, mit einer Aufzeichnung über die unterschiedlichen Gedenktage in den Ländern und dem angegebenen Schreiben Severings. Auch die Aufzeichnung des RIMin. vom 23. 11. sprach sich für den Totensonntag als allgemeinen Gedenktag aus: a.a.O., Bl. 169–173). Am 12.1.32 fand eine Besprechung ohne Beschlußfassung statt. Protokoll mit Anlagen in R 43 I/712, Bl. 176–189. Mit Schreiben des RIM vom 26.1.32 wurde der Volkstrauertag für 1932 noch einmal auf den Sonntag Reminiscere (21.2.32) gelegt: R 43 I/712, Bl. 190.

Zitierhinweis

Nr. 556 Niederschrift des Ministerialrats Wienstein über die Innenministerkonferenz im Reichsministerium des Innern am 17. November 1931, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1971–1974 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D556>